

1504121-54.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... por delitos como furto, roubo e tráfico de drogas (processo nº 0007497-59.1998 - fls. 47/48; processo nº 0012163-50.2011 - fls. 49/50; processo nº 0023083-15.2013 - fls. 50/51; processo nº 0025146-52.2009 - fls. 51/52; processo nº 0054893-57.2003 - fls. 53/54; processo nº 101/1997 - fls. 80; processo nº 846/2001 - fls. 81/82; processo nº 1739/2003 - fls. 82; processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504121-54.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 4859310 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 3042871/2019 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elcio Jose Rodrigues

Vítima:

Eliton da Silva Matos e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 147 "caput", Parte 1 do CP e Art. 19 "caput" do(a) 3.688/1941

Aos 28/06/2022, às 15:30h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, ELCIO JOSE RODRIGUES, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida uma testemunha, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima ELiton da Silva Matos. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ÉLCIO JOSÉ RODRIGUES, qualificado nos autos, foi

denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, e artigo 147, do Código Penal, observada a regra do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 22 de março de 2019, por volta das 19h00, na Rua Pedro Amaral, n.º 3200, no Terminal Rodoviário desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu trouxe consigo arma branca fora de casa ou da dependência desta, consistente em uma faca de aproximadamente 32,7 cm, sem licença da autoridade. Consta que, nas mesmas circunstâncias, o réu ameaçou causar mal injusto e grave a E.S.M., dizendo “vou ter que roubar alguém”, “vou ter que enfiar essa faca em alguém” e “estou louco para furar o bucho de um”, exibindo a faca que portava. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e laudo da faca (fls. 23/25). A denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2019 (fls. 35/36). O réu foi citado por edital (fls. 115/116). Como não constituiu defensor e apresentou resposta à acusação, no dia 02/10/2020, foi determinada a suspensão do feito e do decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP (fls. 122/123). Posteriormente, no dia 14/04/2022, o réu foi citado pessoalmente (fls. 177) e apresentou resposta à acusação (fls. 181/182). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida a testemunha e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 04), negou os crimes. Em juízo confirmou que portava a faca, porque morava na rua e “acontece muita coisa ruim na rua”, precisa se defender. Nega que tenha ameaçado qualquer pessoa. Estava sob efeito de drogas e álcool. A vítima E.S.M., na fase policial (fls. 09), informou que na época dos fatos trabalhava como vigilante na rodoviária desta cidade. Avistou o réu, que já era conhecido pela prática de furtos. Quando a testemunha se aproximou dele, o réu disse “tô loco para furar o bucho de um”. A vítima perguntou onde estava a faca, ocasião em que o réu levantou a vestimenta e a exibiu, saindo do terminal logo depois. Afirma que o réu a todo tempo a ameaçou, dizendo que “não tinha nada a perder, pois não tem família”. Representou contra o réu, pois, além do risco à vítima, ele se mostra perigoso aos demais frequentadores do terminal. A guarda civil municipal Juliana, na fase policial (fls. 10), bem como em juízo, narrou que na data dos fatos foi acionada a respeito de um homem que portava uma faca e estava ameaçando as pessoas no terminal. Realizou buscas nas proximidades, localizando o réu na praça Dom José Marcondes. Em poder dele foi encontrada uma faca. Informa que o réu é conhecido das imediações pela prática de delitos. Seu apelido é “Qsuco”. Eis a prova colhida. É incontroverso que o réu portava a faca em praça pública dessa cidade, conforme se depreende do depoimento da guarda civil, do auto de exibição e apreensão e do laudo de fls. 23/25. Desse modo, resta configurado a infração penal prevista no art. 19, da LCP. No mais, a vítima narrou com detalhes as ameaças perpetradas pelo réu. Ela explica que ele exibiu a faca e disse que “estava louco para furar alguém”. O fato de o réu ter sido encontrado com o objeto instantes depois da credibilidade à narrativa da vítima. Observe-se que o crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal, não havendo necessidade da efetiva intimidação, mas apenas da idoneidade do mal ameaçado, na forma como irrogado, para provocar o efeito pretendido no espírito do sujeito passivo, uma vez que “consume-se o crime no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça, e independentemente de sua efetiva intimidação” (RT 719/439; no mesmo sentido RT 677/370-1, RJDTACRIM 5/218). A seriedade da ameaça é aquilatada, portanto, não pela resposta dada à indagação de se pretendia o réu efetivamente matar a vítima, haja vista pouco importar que “o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido” (JTACRIM 41/232), mas prende-se à demonstração do intuito de atemorizá-la, não refutado pelo simples fato de encontrar-se a pessoa irada ou em momento de cólera, pois tais emoções não lhe retiram o atributo da seriedade (RT 490/344), antes podendo torná-las mais sérias, na medida em que tornam factível a sua concretização pelo sujeito ativo. Assim, também configurado o delito de ameaça. Por todo o exposto, incontestemente autoria e

materialidade, de rigor a condenação por ambas as imputações. Passo a dosar a pena: 1 - Para a contravenção penal do art. 19, da LCP: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui 09 condenações ensejadores de maus antecedentes, por delitos como furto, roubo e tráfico de drogas (processo nº 0007497-59.1998 - fls. 47/48; processo nº 0012163-50.2011 - fls. 49/50; processo nº 0023083-15.2013 - fls. 50/51; processo nº 0025146-52.2009 - fls. 51/52; processo nº 0054893-57.2003 - fls. 53/54; processo nº 101/1997 - fls. 80; processo nº 846/2001 - fls. 81/82; processo nº 1739/2003 - fls. 82; processo nº 0054880-43.2012 - fls. 85). Assim, considerando a quantidade de condenações, fixo a pena-base em 2/3 acima do mínimo legal, em 25 dias de prisão simples e 16 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Justifica-se a aplicação cumulativa de pena privativa de liberdade e multa em razão dos maus antecedentes e reincidência. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações por furto e porte de entorpecente para consumo próprio (processo nº 0034527-11.2014 - fls. 52; processo nº 0054824-10.2012 - fls. 52/53; processo nº 000307-50.2015 - fls. 48; e processo nº 0005141-96.2015 - fls. 49). Considerando a quantidade de condenações, a pena seria acrescida de $\frac{1}{2}$, mas fica parcialmente compensada com a confissão, acrescida em $\frac{1}{3}$, resultando em 01 mês e 03 dias de prisão simples e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. 2 - Para crime do art. 147, do Código Penal: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui 09 condenações ensejadores de maus antecedentes, por delitos como furto, roubo e tráfico de drogas (processo nº 0007497-59.1998 - fls. 47/48; processo nº 0012163-50.2011 - fls. 49/50; processo nº 0023083-15.2013 - fls. 50/51; processo nº 0025146-52.2009 - fls. 51/52; processo nº 0054893-57.2003 - fls. 53/54; processo nº 101/1997 - fls. 80; processo nº 846/2001 - fls. 81/82; processo nº 1739/2003 - fls. 82; processo nº 0054880-43.2012 - fls. 85). Assim, considerando a quantidade de condenações, fixo a pena-base em 2/3 acima do mínimo legal, em 01 mês e 20 dias de detenção, justificando-se a aplicação de pena privativa de liberdade diante dos maus antecedentes e reincidência. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações por furto e porte de entorpecente para consumo próprio (processo nº 0034527-11.2014 - fls. 52; processo nº 0054824-10.2012 - fls. 52/53; processo nº 000307-50.2015 - fls. 48; e processo nº 0005141-96.2015 - fls. 49). Considerando a quantidade de condenações, a pena é acrescida em $\frac{1}{2}$, resultando em 02 meses e 15 dias de detenção. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 02 meses e 15 dias de detenção, 01 mês e 03 dias de prisão simples e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Fixo o regime inicial semiaberto para a detenção e a prisão simples, diante dos maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ÉLCIO JOSÉ RODRIGUES às penas de 02 meses e 15 dias de detenção, 01 mês e 03 dias de prisão simples e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em

regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, do Código Penal, observada a regra do artigo 69, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Determino a destruição da faca apreendida (fls. 06/04). Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe).".Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado

conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.